

1500888-95.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2138632/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25112104 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CAMILO XAVIER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500888-95.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500888-95.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2138632/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25112104 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS CAMILO XAVIER e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

MATHEUS CAMILO XAVIER e MARCELO ADRIEL BESTETTI GOMES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e com o artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 21 de maio de 2022, por volta de 14h15min, no Centro de Progressão Penitenciária, agindo em concurso e com unidade de propósitos, os denunciados tinham em depósito e

preparavam, para fins de tráfico, 76 porções pequenas e uma grande de Cannabis sativa L (maconha), totalizando 355,71g (trezentos e cinquenta e cinco gramas, setecentos e dez miligramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/02) e tiveram suas prisões convertidas em preventiva (fls. 83/85).

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 139).

Os réus foram citados (fls. 167 e fls. 169) e apresentaram resposta à acusação (fls. 140 e 145/150).

Folhas de antecedentes (fls. 63/68 e 74/77) e certidões de eventos (fls. 58/62 e fls. 70/73) foram juntadas aos autos.

Aos 09 de setembro de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Edson Moreira do Carmo e Daniel Simonas da Silva. Após, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o nobre representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 186). Já o i. Defensor Público pugnou pela absolvição do réu Marcelo por insuficiência de provas e pleiteou, subsidiariamente, benesses quanto à pena e ao regime (fls. 186). Por sua vez, a r. Defesa do acusado Matheus bradou por sua absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11343/2006 (fls. 193/195).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), termos de depoimento (fls. 03 e 04), boletim de ocorrência (fls. 17/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotos (fls. 23/26), laudo de constatação (fls. 28/32), relatório final (fls. 101/103), exame químico-toxicológico (fls. 130/132) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na fase policial (fls. 05), o réu Marcelo Adriel Bestetti Gomes negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, alegando que, no dia dos fatos, estava voltando do trabalho externo na horta do Centro de Progressão Penitenciária, quando foi abordado por um agente penitenciário, que portava um plástico transparente contendo entorpecente e o acusou de tráfico juntamente com o corréu Matheus. Disse que tentou se evadir, pois estava com medo da acusação injusta. Em Juízo, tornou a negar o crime, afirmando que estava trabalhando na horta, a aproximadamente 20 metros de distância do corréu Matheus quando este foi abordado por um agente penitenciário, que estava com um balde na mão e uma sacola plástica. Contou que, quando Matheus correu, o agente penitenciário lhe disse: "você sabe como as coisas funcionam aqui dentro", momento em que ficou com medo e também saiu correndo. Já o réu Matheus Camilo Xavier, ao ser ouvido na fase policial (fls. 06), admitiu que, no dia dos fatos, realmente escondeu uma sacola cheia de porções de maconha, mas alegou que estava guardando o entorpecente porque estava sendo ameaçado por um outro reeducando. Em Juízo, confirmou que estava fazendo trabalho externo na horta do Centro de Progressão Penitenciária e manifestou interesse em permanecer em silêncio.

Por sua vez, a testemunha Daniel Simonas da Silva, agente penitenciário, na fase inquisitiva (fls. 04), informou que os detentos tinham saído da horta em direção ao Centro de Ressocialização Feminina, o que levantou suspeitas, já que não deveriam se dirigir ao local. Em diligências, localizou as embalagens de droga próximas aos réus, debaixo de uma árvore. Ao perceberem sua aproximação, os réus evadiram-se para os matagais adjacentes, onde foram apreendidas 76 porções pequenas e uma porção maior sem embalagem de maconha. Em Juízo, disse que estava de plantão e que recebeu pelo rádio a informação de que os detentos Marcelo e Matheus haviam se deslocado para um local não permitido perto do Centro de Progressão Penitenciária. No local, viu que os réus estavam embalando drogas, sendo que os mesmos, ao notarem

sua aproximação, evadiram-se do local, onde foi apreendido um balde com porções de maconha, embaixo de uma árvore. Informou que não havia outras pessoas no local, que é uma horta externa, mas ainda dentro do perímetro do Centro de Progressão Penitenciária.

Por fim, a testemunha PM Edson Moreira do Carmo, ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 03), contou que surpreendeu os acusados enquanto transitavam pela BR153, na altura do km 50, o que levantou suspeitas, pois os mesmos usavam o uniforme do Centro de Progressão Penitenciária. Informou que, ao perceberem sua aproximação, os réus tentaram se evadir para uma mata ciliar. Disse que os acusados foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com os mesmos. Informou, todavia, que, no entanto, no Centro de Progressão Penitenciária, o agente penitenciário Daniel informou ter localizado 76 porções de maconha embaixo de uma árvore, onde os detentos estavam e relatou que eles se evadiram com sua aproximação. Em Juízo, confirmou ter recebido informações de que os fugitivos caminhavam próximo à Rodovia BR153 e, após diligências, os réus foram localizados e tentaram fugir para uma mata ciliar próxima, mas acabaram sendo detidos. Reafirmou que, ao chegarem no presídio, o agente penitenciário Daniel informou que os réus estavam com drogas e que se evadiram do local ao serem descobertos.

Pois bem. Como se vê, apesar da negativa dos acusados, os depoimentos das testemunhas foram firmes e uníssonos e confirmaram que os réus foram surpreendidos com drogas nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária e fugiram ao serem descobertos.

Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Nesse sentido, vem, inclusive, o entendimento de nossos tribunais: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Além disso, o laudo de constatação (fls. 28/32) e o exame químico-toxicológico (fls. 130/132) das drogas apreendidas detectaram a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha.

Importante destacar, ainda, que, segundo o agente penitenciário Daniel, ambos os réus estavam próximos ao balde onde a droga estava guardada e que não havia mais ninguém no local. Ademais, os dois acusados fugiram assim que foram vistos pelo agente penitenciário, só tendo sido detidos posteriormente pelo policial militar Edson, o que demonstra claramente que ambos tinha ciência e envolvimento com a droga apreendida.

Da mesma forma, não há que se falar em coação moral irresistível, na forma alegada pela r. Defesa do réu Matheus, haja vista que o mesmo não deu maiores detalhes acerca das supostas ameaças que estava sofrendo e tampouco indicou quem seria a pessoa que o estaria ameaçando.

Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a seguir que não a condenação de ambos os acusados com incursos no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, inclusive com o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do referido diploma legal, já que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional, sendo irrelevante se os acusados pretendiam aumentar eventual potencial lucrativo ou se tinham como destinatários os reeducandos do estabelecimento prisional, na forma alegada pela r. Defesa.

Passo à dosimetria das penas.

I-) Matheus Camilo Xavier:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na segunda fase, diante da reincidência do acusado (processo nº 0001441-95.2017.8.26.0559 – fls. 70/73), elevo a pena até então fixada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Anoto que deixo de reconhecer a atenuante da confissão, uma vez que se tratou de confissão qualificada, na medida em que o réu admitiu que estava guardando a droga, mas alegou que só o fez por estar sendo ameaçado por um detento, visando sua absolvição por coação moral irresistível, não merecendo, portanto, ser beneficiado por isso.

Na terceira fase, em face do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, o que resulta na pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

II-) Marcelo Adriel Bestetti Gomes:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na segunda fase, diante da dupla reincidência do acusado (processos nº 0003367-91.2016.8.26.0189 e nº 1500935-54.2018.8.26.0189), elevo a pena até então aplicada em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Na terceira fase, em face do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, o que resulta na pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu MATHEUS CAMILO XAVIER à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa e o acusado MARCELO ADRIEL BESTETTI GOMES à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 e com o artigo 29 do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional em razão da quantidade de pena aplicada e por ser insuficiente para a reprovação da conduta.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência dos acusados.

Em razão das penas aplicadas e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Como os réus responderam ao processo presos, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, “se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP” (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condene os réus, ainda, a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA